РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Дело № 1-112/2021

Номер дела: **1-112/2021**

УИН: **27RS0006-01-2020-003920-20**

Дата начала: **30.12.2020**

Дата рассмотрения: **14.04.2021**

Суд: **Хабаровский районный суд Хабаровского края**

Судья: **Гладун Денис Валерьевич**

Статьи УК: **166**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
	Тептяков Юрий Алексеевич	Статьи УК: 166	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Иванов Максим Дмитриевич	Статьи УК: 166	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Барсуков Артем Андреевич	Статьи УК: 166	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			30.12.2020
Передача материалов дела судье			30.12.2020
Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения			15.01.2021
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		15.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	03.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		20.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		17.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв		22.03.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		14.04.2021

Приговор

дело №

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

<адрес> 14 апреля 2021г.

Хабаровский районный суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Гладуна Д.В.,

при секретаре Богачевой С.А.,

с участием:

гос. обвинителей – помощника прокурора <адрес> Сачук О.С., ст. помощника прокурора <адрес> Григоренко А.А., прокурора <адрес> Дрожаченко М.В.,

подсудимого Барсукова А.А., его защитника - адвоката Литошенко Е.Ю., представившего удостоверение и ордер, и защитника наряду с адвокатом ФИО1,

подсудимого Тептякова Ю.А., его защитников-адвокатов: Стефаненко В.В., Галтаевой В.В., представивших удостоверения и ордера,

подсудимого Иванова М.Д., его защитника-адвоката ФИО2, представившего удостоверение и ордер,

потерпевшего Потерпевший №1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

БАРСУКОВА Артема Андреевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного: <адрес> ранее проживавшего по адресу: <адрес>, содержащегося в СИЗО – 1 <адрес>, гражданина РФ, образование среднее профессиональное, не женатого, не имеющего детей и иных иждивенцев, военнообязанного, не работающего, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Индустриальным районным судом <адрес> по ст.ст.161 ч.2 п.«г», 73 УК РФ к 1-му году 6-ти месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев;

- **ДД.ММ.ГГГГ** Центральным районным судом <адрес> по ст.ст.158 ч.2 п.«г», 73 УК РФ к 2-м годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев;

- **23.11.2020** мировым судьей судебного участка «<адрес>» на судебном участке № по ст.ст.160 ч.1, 73 УК РФ к 8-ми месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год;

мера пресечения – содержание под стражей с момента задержания в порядке ст.ст.91, 92 УПК РФ, т.е. **с 28.08.2020**, под домашним арестом не содержался,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.166 ч.2 п.«а» УК РФ,

ИВАНОВА Максима Дмитриевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного: <адрес> гражданина РФ, образование среднее профессиональное, не

женатого, не имеющего детей и иных иждивенцев, военнообязанного, проходящего военную службу по контракту в ВЧ № <адрес>, ранее не судимого.

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался, под стражей и под домашним арестом не содержался,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.166 ч.2 п.«а» УК РФ,

ТЕПТЯКОВА Юрия Алексеевича, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, зарегистрированного, и проживающего: <адрес> Хабаровский муниципальный район, <адрес>, - 5 <адрес>, гражданина РФ, образование 9 классов, не женатого, не имеющего детей и иных иждивенцев, не военнообязанного, официально не трудоустроенного, военнообязанного, ранее судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Индустриальным районным судом <адрес> по ст.ст.161 ч.2 п.«г», 73 УК РФ к 1-му году 6-ти месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Постановлениями Хабаровского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ испытательный срок продлен всего на 2 месяца;

мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ не задерживался, под стражей и под домашним арестом не содержался,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.166 ч.2 п.«а» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Барсуков А.А., Иванов М.Д., Тептяков Ю.В., действуя группой лиц по предварительному сговору неправомерно, без цели хищения, завладели транспортным средством – автомобилем марки «<данные изъяты> стоимостью 210 000 рублей, принадлежащим Потерпевший №1, т.е. совершили угон, при следующих обстоятельствах.

Барсуков А.А. совместно с Ивановым М.Д. и Тептяковым Ю.А. в период времени с 23.00 час. ДД.ММ.ГГГГ до 04.27 час. ДД.ММ.ГГГГ, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь, на земельном участке с кадастровым номером <данные изъяты>, расположенном по адресу: <адрес>, где Иванов М.Д. предложил Барсукову А.А. и Тептякову Ю.А., неправомерно завладеть вышеуказанным автомобилем, без цели хищения, на что последние ответили согласием, тем самым вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на угон, при этом роли в совершаемом преступлении между собой не распределяли, а решили действовать по обстановке.

В вышеуказанный период времени, находясь в вышеуказанном месте, реализуя задуманное, Иванов М.Д., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Барсуковым А.А. и Тептяковым Ю.А., умышленно, без разрешения владельца – Потерпевший №1, с целью угона подошли к вышеуказанному автомобилю, где Иванов М.Д., действуя умышленно и незаконно, просунул руку в незапертую форточку на левой двери кабины автомобиля, и открыл указанную дверь изнутри, после чего сел на водительское сиденье, а Барсуков А.А., включив фонарик в сотовом телефоне, светил им Тептякову Ю.А., который в свою очередь достал руками провода из под рулевой колонки, опалил их имеющейся у него при себе зажигалкой, и соединил провода между собой, однако не смог привести двигатель автомобиля в рабочее состояние.

Продолжая реализовывать свой единый совместный преступный умысел, направленный на угон, Барсуков А.А. и Тептяков Ю.А., действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с Ивановым М.Д., сидевшим за рулем указанного автомобиля, уперлись руками в капот автомобиля, и при помощи физической силы откатили автомобиль на пять метров с места парковки, на земельном участке с вышеуказанным кадастровым номером. После чего, Иванов М.Д. сидя на водительском сиденье указанного автомобиля, действуя умышленно и незаконно, соединил провода между собой и привел двигатель автомобиля в рабочее состояние, а затем Барсуков А.А. и Тептяков Ю.А. сели в

кабину вышеуказанного автомобиля, и, под управлением Иванова М.Д., начав движение, с места совершения преступления скрылись.

Подсудимые Иванов М.Д. и Тептяков Ю.А. в судебном заседании вину признали, от дачи показаний отказались, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый Барсуков А.А. в объяснении, которое суд оценивает, как явку с повинной, дал пояснения о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23.40 час., он, Иванов М.Д. и Тептяков Ю.А. в <адрес> угнали грузовой автомобиль УАЗ, на котором стали кататься **(т.1 л.д.131-132).**

Подсудимый Барсуков А.А. в судебном заседании вину признал в полном объеме, и пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ, около 21 часа они встретились с Ивановым на крыльце школы <адрес>, у Максима возникла идея, покататься на машине. Около 23.00 час. они встретились с Тептяковым на магазине <данные изъяты> в <адрес>, предложили Тептякову, покататься на «Жигулях» их знакомого <данные изъяты>. Все согласились. Они направились на <адрес>, к дому Потерпевший №1, где увидели «Уазик» и «Жигули». Обнаружили, что «Жигули» в нерабочем состоянии. Максим открыл двери через угловое окно Уазика, ключей не было. Кто-то предложит завести УАЗ с помощью проводки, он светил фонариком, Юра пытался замыкать провода, но у того не получалось. В итоге Максим завел УАЗ с проводов. «Уазик» завелся, и они уехали, покатались по трассе между <данные изъяты>, заехали в бар <данные изъяты> за сигаретами. Юра и Максим высадили его на <адрес>, он пошел в бар, а когда вышел, то автомобиля не обнаружил. Они собирались вернуть автомобиль на место, поэтому он подумал, что парни поехали возвращать УАЗ. Он позвонил Тептякову, тот сказал, что все на месте. Ущерб, причиненный преступлением, добровольно возместил. Затем он по собственной воле пошел в отделение полиции <адрес>, где ему предложили признать вину, он сразу признал вину и дал объяснение. До задержания он работал в <данные изъяты>

Подсудимый Иванов М.Д. на предварительном следствии пояснял в качестве подозреваемого и обвиняемого о том, что ДД.ММ.ГГГГ он совместно с Барсуковым и Тептяковым находился в <адрес>. В ходе распития спиртного им захотелось прокатиться на автомобиле, тогда кто-то из них вспомнил, что автомобиль есть у их знакомого <данные изъяты> и предложил покататься. Возможно, что покататься на автомобиле ФИО5 предложил он сам. Барсуков сообщил о том, что знает, где стоит автомобиль ФИО5. Они вместе пошли на земельный участок, где был расположен строящийся дом. На земельном участке были припаркованы два автомобиля, один из которых марки «Жигули», а второй марки УАЗ грузового типа желтого цвета. Первоначально они хотели завести Жигули, принадлежащие ФИО5, но у них не получилось, поскольку там отсутствовал аккумулятор. Тогда он, Тептяков и Барсуков решили попробовать, завести УАЗ, и прокатиться на нём. Первоначально они пытались закоротить провода, но двигатель не запускался, затем Барсуков и Тептяков стали толкать автомобиль, упираясь руками в капот, а он в это время сидел за рулем. Оттолкав автомобиль от того места, где он стоял первоначально примерно на 5 метров, они снова стали пытаться запустить двигатель, закоротив провода. У них это получилось, после чего на указанном автомобиле они поехали кататься, выехали на автомобильную дорогу, ведущую в <адрес>, где поочередно садились за руль автомобиля. Таким образом, автомобилем управляли он, Барсуков, Тептяков. Через некоторое время они вернулись в <адрес>, высадили Барсукова недалеко от школы. Барсуков обещал вернуться, но так и не пришел. Он и Тептяков уехали, и ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время вернули автомобиль на то место, откуда угнали (**т.2л.д.44-49, 143-148).**

Подсудимый Иванов М.Д. подтвердил правильность оглашенных показаний, дополнил, что некоторые моменты он не помнит, но не доверять показаниям Барсукова и Тептякова у него нет оснований.

Подсудимый Тептяков Ю.В. в объяснении, которое суд оценивает, как явку с повинной, дал пояснения о том, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 23.40 час., он, Барсуков А.А. и Тептяков Ю.А. в <адрес> угнали грузовой автомобиль УАЗ, на котором стали кататься **(т.1 л.д.79-80).**

Подсудимый Тептяков Ю.А. на предварительном следствии пояснял в качестве подозреваемого о том, что у него есть знакомые Иванов Максим и Барсуков Артем. ДД.ММ.ГГГГ около 23 час. возле магазина «<данные изъяты> расположенного по <адрес> в <адрес>. Иванов сказал ему и Барсукову, что есть возможность, угнать автомобиль ФИО5. Он и Барсуков согласились на предложение Иванова, при этом не обсуждали, кто и что именно будет делать и каким образом завести автомобиль в отсутствие ключей. Ему и Иванову было известно, что автомобиль находиться на даче у отца девушки ФИО5. Они все вместе около 23.50 час. пришли к земельному участку, расположенному по <адрес> в <адрес>, прошли на территорию и увидели два припаркованных автомобиля, один из которых ФИО5 марки «Жигули», а второй автомобиль УАЗ в кузове желтого цвета, грузовой. Первоначально они подошли к автомобилю Жигули, Иванов сказал, что в автомобиле отсутствует аккумулятор. Иванов предложил снять аккумулятор с автомобиля УАЗ, и переставить в «Жигули». Они все вместе подошли к автомобилю УАЗ, осмотрели его и не нашли место, где установлен аккумулятор. Иванов дернул за ручку двери, расположенной с левой стороны. Дверь была закрыта, на этой, же двери была приоткрыта угловая форточка стекла. Иванов просунул через форточку руку, и открыл водительскую дверь изнутри, после чего заглянул внутрь салона и осмотрел автомобиль. Барсуков в этот момент находился рядом и подсвечивал фонариком в сотовом телефоне, поскольку на улице было темно, он стоял рядом. Затем Иванов сел за руль автомобиля, и достал провода, которые располагались под рулевой колонкой. Он попросил зажигалку, чтобы обжечь провод. Зажигалку ему передавал Барсуков. Он обжег провод, после чего Иванов попытался завести автомобиль, но у того не получилось, запустить двигатель, и тот предложил толкнуть автомобиль. Он и Барсуков согласились. Иванов находился за рулем, а он и Барсуков стали толкать автомобиль, откатили не далеко от того места, где он стоял ранее, но автомобиль по-прежнему находился на территории участка. После чего они все поочередно стали пробовать завести автомобиль, а именно, хотели закоротить провода и запустить двигатель автомобиля. Через некоторое время у Иванова получилось с первого раза запустить двигатель автомобиля, и он вместе с Барсуковым сразу же сели в автомобиль и уехали с территории земельного участка. За рулем находился Иванов, он сидел на крышке двигателя, а Барсуков на пассажирском сиденье. На автомобиле они поехали по объездной дороге сообщением <адрес>, стали меняться и садились по очереди за руль автомобиля. Около 01.30 час. ДД.ММ.ГГГГ они приехали к бару «Урал», где Барсуков пошел за сигаретами, а он и Иванов подождав того какое-то время, решили поехать и вернуть автомобиль обратно на территорию дачного участка. Сколько было времени, когда вернули автомобиль, не помнит **(т.1 л.д.245-248).**

Подсудимый Тептяков Ю.А. подтвердил правильность явки с повинной и оглашенных показаний.

Вина подсудимых установлена совокупностью следующих доказательств:

- показаниями потерпевшего Потерпевший № 1, полученными в судебном заседании, согласно которым, у него в аренде имеется земельный участок, расположенный в <адрес> на котором ведется строительство дома. ДД.ММ.ГГГГ он устанавливал на участке систему видеонаблюдения, примерно в 21.30 час. он закончил работы, и они с супругой ушли домой. ДД.ММ.ГГГГ он уехал на работу, около 20 час. ему позвонила жена и сообщила, что машина «<данные изъяты>, которую они оставляли на участке, припаркована не так, как она стояла раньше. После того, как супруга просмотрела видеокамеры, то увидела, что около 24.00 час. на участок пришли трое неизвестных лиц, вскрыли их автомобиль, вытолкали к воротам, там его завели и уехали. Также было видно, что около 04.00 утра они пригнали автомобиль обратно, протерли и ушли с участка. Поскольку он был на суточном дежурстве, то ДД.ММ.ГГГГ в 20.30 час. в правоохранительные органы обратилась супруга. Опергруппа прибыла ДД.ММ.ГГГГ в три часа ночи, те изъяли отпечатки, составили протокол. ДД.ММ.ГГГГ, он стал осматривать автомобиль и в водительской двери нашел паспорт на имя Барсукова А.А. Паспорт был изъят следователем. Автомобиль до угона находился в исправном состоянии. После угона автомобиль завести не получилось, поскольку стартер был сгоревший. На камерах видеонаблюдения было видно движение автомобиля. Вред, причиненный преступлением, ему возмещен в полном объеме, автомобиль он отремонтировал. Претензий к подсудимым он не имеет.

- показаниями свидетеля ФИО3, полученными на предварительном следствии, согласно которым, её муж арендует земельный участок с кадастровым номером <данные изъяты> Местоположение земельного участка: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 17.00 час. она совместно с мужем приехала на земельный участок на их автомобиле <данные изъяты>, который муж припарковал на территории, возле строящегося дома. Автомобиль грузовой. Кабина автомобиля желтого цвета. От автомобиля имеется два комплекта ключей. Автомобилем пользуется только муж. Муж стал заниматься установкой и подключением камер видеонаблюдения. Одну из камер он установил на стене дома, и в обзор данной камеры как раз попадало то место, где был припаркован автомобиль. В 21.30 час они поехали домой. Автомобиль муж оставил на земельном участке. ДД.ММ.ГГГГ в 17.00 час. она приехала на указанный земельный участок и обнаружила, что автомобиль мужа стоит не на том месте, кроме того, стекла пассажирской и водительской двери автомобиля были открыты, сломан замок зажигания. Она просмотрела камеры видеонаблюдения, и увидела, что трое неизвестных мужчин прошли на территорию земельного участка, проникли в кабину автомобиля и попытались его завести, но это не получалось, те выкатили автомобиль за территорию. Она дозвонилась до мужа, и рассказала все. Муж сказал, чтобы она обратилась в полицию, что она и сделала. ДД.ММ.ГГГГ, сменившись с суточного дежурства, муж поехал на земельный участок. Со слов мужа в ходе осмотра автомобиля тот обнаружил в кармане, расположенном на пассажирской двери кабины, паспорт гражданина РФ, который принадлежит какому-то мужчине. О данной находке муж также сообщил сотрудникам полиции (**т.1 л.д.104-107).**

- показаниями свидетеля ФИО4, **полученными на предварительном следствии,** согласно которым, он работает в должности оперуполномоченного ОП № ОМВД России по <адрес>. В ночь с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> произошел угон автомобиля <данные изъяты>, принадлежащего Потерпевший № 1. ДД.ММ.ГГГГ от потерпевшего поступила информация, что в автомобиле найден паспорт гражданина РФ. Он произвел осмотр автомобиля и изъял документы на имя Барсукова А.А.: паспорт гражданина РФ, ИНН, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования, и банковскую карту на имя ФИО9 (**т.1 л.д.201-203).**

- показаниями свидетеля ФИО9, **полученными на предварительном следствии,** согласно которым, он проживает совместно с матерью ФИО7, ранее с ними проживал его брат Артем. Летом ДД.ММ.ГГГГ Артем сообщил ему, что взял его банковскую карту и где-то потерял. От матери ему стало известно о том, что у следователя нужно забрать его банковскую карту. В отделе полиции ему стало известно, что его банковскую карту и документы на имя Артема нашли в угнанном автомобиле **(т.1 л.д.227-229).**

- показаниями свидетеля ФИО6., **полученными на предварительном следствии,** согласно которым, он работает в должности оперуполномоченного ОП № ОМВД России по <адрес>. В ночь с ДД.ММ.ГГГГ на ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> произошел угон автомобиля <данные изъяты> принадлежащего Потерпевший №1 В ходе работы установлено, что на фасаде здания, расположенного на земельном участке, где произошло преступление, установлены камеры видеонаблюдения, запись с которых была сохранена Потерпевший №1 на DVD диск, который был в последствии им изъят в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в служебном кабинете № ОП № по адресу: <адрес> **(т.1 л.д.249-252).**

- показаниями, свидетеля ФИО5, **полученными на предварительном следствии,** согласно которым, ранее у него в собственности был автомобиль «ВАЗ 2106»., который он ставил во дворе строящегося дома, принадлежащего Потерпевший №1, расположенного в районе <адрес> в <адрес>. У него есть знакомые Тептяков Ю., Барсуков А. и Иванов М. О том, что он ставит автомобиль по вышеуказанному адресу, знал только Тептяков Ю., однако, поскольку они все хорошо общались, то он мог рассказать об этом Барсукову А. и Иванову М. **(т.2 л.д.22-23).**

- **протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ**, согласно которому осмотрен автомобиль марки «<данные изъяты>. В ходе осмотра зафиксировано повреждение проводки (**т.1 л.д.10-12).**

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр вышеуказанного автомобиля. В техническом отверстии правой двери автомобиля обнаружены и изъяты паспорт гражданина РФ на имя Барсукова Артема Андреевича, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования на имя Барсукова Артема Андреевича, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на имя Барсукова Артема Андреевича, полис обязательного медицинского страхования на имя Барсукова Артема Андреевича, банковская карта <данные изъяты> (**т.1 л.д.62-63).**

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, у свидетеля ФИО4 изъят бумажный пакет, с пояснительной надписью «паспорт гражданина РФ на имя Барсукова Артема Андреевича, СНИЛС, банковская карта, ИНН, мед. полис, изъятые в ходе <данные изъяты>» (**т.1 л.д.206-208).**

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрены перечисленные выше предметы и документы, изъятые из указанного автомобиля (**т.1 л.д. 211-213).**

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, произведен осмотр служебного кабинета № , расположенного по адресу: <адрес> муниципального района <адрес>. В ходе осмотра у потерпевшего изъят DVD диск (**т.1 л.д.74-77).**

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, у свидетеля ФИО6 изъят белый бумажный пакет, снабженной пояснительной надписью «Данный DVD-R диск изъят в ходе ОМП от 14.07.2020» (**т.2 л.д.3-5).**

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с участием обвиняемого Барсукова А.А. просмотрен DVD-R диск, изъятый в ходе ОМП от ДД.ММ.ГГГГ. Обвиняемый Барсуков А.А. пояснил, что мужчина на видеозаписи, одетый в спортивный костюм это он, мужчина одетый в спортивную кофту и кепку, это Тептяков Ю.А., мужчина одетый в темную спортивную кофту и шорты – Иванов М.Д. На видеозаписях изображен момент, когда они пытались завести автомобиль «УАЗ» для того, чтобы покататься, вытолкали его вдвоем с Тептяковым с территории участка, а Иванов М.Д. при этом сидел за рулем указанного автомобиля **(т.2 л.д.56-64).**

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, у потерпевшего Потерпевший №1 изъят автомобиль «<данные изъяты> (**т.1 л.д. 113-115).**

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ согласно которому, осмотрен автомобиль марки «<данные изъяты> типа в кузове желтого цвета (**т.1 л.д.118-121).**

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГДД.ММ.ГГГГ согласно которому, у потерпевшего изъят ПТС на автомобиль марки «<данные изъяты> года выпуска (**т.2 л.д. 75-77).**

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, осмотрен указанный ПТС <адрес> на автомобиль «<данные изъяты> (**т.2 л.д.80-81).**

По ходатайству стороны защиты были допрошены следующие свидетели:

- ФИО7, пояснившая, что ее старший сын Барсуков Артем до задержания проживал совместно с нею, ее мужем и младшим сыном в <адрес>, неофициально работал в <адрес> на пластиковых окнах, а также подрабатывал в охране в ночном клубе «<данные изъяты>. Затем в условиях пандемии начался кризис, сыну предложили работу вахтовым методом, месяц работал, 10 дней дома. У Артема имелся постоянный источник дохода, тот приносил деньги домой и покупал продукты. Артем оказывал ей помощь по хозяйству, садил огород. В быту характеризует сына с положительной стороны, спиртными напитками не злоупотребляет. ДД.ММ.ГГГГ около 20.00 час. она вернулась с работы, сын был трезв, когда

под утро вернулся, то также был трезв. Артем служил во <данные изъяты> в морской пехоте, где характеризовался только с положительной стороны. Сыну предлагали контракт, но она предложила сыну, вернуться домой. У сына имеется хроническое заболевание, необходима операция. Сын является донором с 9-го класса.

- **ФИО8,** пояснившая, что Барсуков Артем ее племянник, проживает в полной семье. Барсуков добрый, всегда откликается на просьбы о помощи, легко поддается влиянию, к совершению преступлений не склонен. В быту характеризует Барсукова с положительной стороны, спиртными напитками не злоупотребляет, на учете нигде не состоит. Школу закончил нормально.

- Иванова В.П., пояснившая, что Иванов Максим – ее сын. У нее с сыном доверительные отношения. В настоящее время сын служит в армии по контракту. По месту службы и в быту характеризуется положительно. Ее сын не склонен к совершению противоправных действий, сделал для себя соответствующие выводы.

Проанализировав доказательства, суд приходит к следующему выводу.

Вина подсудимых в совершении преступления, при обстоятельствах, установленных судом, подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, суд признает эти показания достоверными, т.к. они согласуются между собой, и не содержат существенных противоречий. Оглашенные протоколы допросов свидетелей, получены с соблюдением норм уголовно – процессуального закона, поэтому суд признает их допустимыми доказательствами.

Показания потерпевшего и свидетелей, подтверждаются, перечисленными выше, дополняющими друг друга письменными материалами, которые собраны без нарушения требований УПК РФ, суд признает письменные материалы допустимыми и достоверными доказательствами.

Показания подсудимых, их явки с повинной, пояснения Барсукова при просмотре видеозаписи, суд признает достоверными, т.к. они не противоречат показаниям потерпевшего, свидетелей? письменным материалам. Все следственные и процессуальные действия с участием троих подсудимых проведены в соответствии с положениями Уголовно – процессуального кодекса России, в том числе, с соблюдением права на защиту, поэтому суд признает протоколы следственных действий, протоколы явок с повинной, – допустимыми доказательствами.

Умысел подсудимых на совершение угона при квалифицирующем признаке, нашел свое подтверждение. Барсуков, Иванов и Тептяков, заранее договорились о совершении преступления, т.е. вступили между собой в предварительный сговор. Каждый из них, действуя совместно, согласованно, выполнял объективную сторону состава преступления (кто – то открыл дверь автомобиля, кто-то обжигал проводку, кто-то пытался закоротить провода, кто – то в это время подсвечивал фонариком на телефоне, кто-то толкал автомобиль, кто-то завел двигатель, кто – то управлял автомобилем, на котором уехали кататься все втроем). Подсудимые заведомо знали, что автомобиль им не принадлежит, владелец транспортного средства никому из них не разрешал пользоваться этим автомобилем. Преступление носило оконченный характер.

Действия Барсукова А.А., Иванова М.Д. и Тептякова Ю.А. суд квалифицирует по ст.166 ч.2 п.«а» УК РФ – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Принимая во внимание сведения о личностях подсудимых, их поведение на предварительном следствии и в судебном заседании, суд признает всех троих подсудимых вменяемыми в отношении содеянного.

При назначении наказания подсудимому Барсукову А.А., суд принимает во внимание:

- характер, тяжесть и степень общественной опасности преступного деяния;

- сведения о личности, согласно которым, Барсуков А.А. по месту жительства характеризуется разноречиво, а именно, УПП - удовлетворительно, матерью и главой СП - положительно, оказывал помощь матери по хозяйству; по предыдущему месту работы характеризуется положительно, судим;

- обстоятельства, смягчающие наказание: признание вины; раскаяние в содеянном; объяснение, как явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления; состояние здоровья, наличие заболеваний; добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления, выразившиеся в выплате потерпевшему денежной компенсации; принесение извинений и примирение с потерпевшим; молодой возраст; донорство; возврат угнанного автомобиля его владельцу, непосредственно, после совершения преступления;

- отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

Учитывая изложенное, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого Барсукова А.А., на условия жизни его семьи, принимая во внимание то, что он в период испытательного срока совершил преступление, относящееся к категории тяжких, суд, руководствуясь ст.ст.6, 43 ч.2, 60, 73 ч.1 п.«б» УК РФ не находит оснований для назначения ему более мягкого наказания, чем реальное лишение свободы. Оснований для применения ст.64 УК РФ, судом не установлено. При определении размера наказания, суд учитывает требования ст.62 ч.1 УК РФ.

Окончательное наказание следует назначить подсудимому по правилам ст.ст.74 ч.5, 70 УК РФ.

На основании ст.58 ч.1 п.«б» УК РФ, для отбывания наказания, следует определить Барсукову А.А. исправительную колонию общего режима.

Основания для снижения подсудимому Барсукову А.А. категории преступления на менее тяжкую, в порядке ст.15 ч.6 УК РФ, судом не установлены, исходя из характера и степени общественной опасности преступного деяния, конкретных обстоятельств его совершения, сведений о личности подсудимого, не смотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих вину обстоятельств. Барсуков, имея две условные судимости за открытое и тайное хищения чужого имущества, должных выводов для себя не сделал. По истечении короткого периода времени, после вынесения последнего приговора, вновь совершил умышленное преступление против собственности, относящееся к категории тяжких. В рамках второго приговора Барсуков был осужден за кражу, совершенную по прошествии 2-х месяцев, после вынесения первого приговора, условное осуждение по которому ему было сохранено, и вновь применена ст.73 УК РФ. В период условного осуждения по первому приговору, Барсуков по истечении шести месяцев, после вынесения приговора, совершил еще одно хищение, предусмотренное ст.160 ч.1 УК РФ. Таким образом, Барсуков А.А. склонен к совершению различных преступлений против собственности (ст.158, 161, 160, 166 УК РФ), он неоднократно не оправдывал доверие судов, и вновь совершал преступления.

При назначении наказания подсудимому Иванову М.Д., суд принимает во внимание:

- характер, тяжесть и степень общественной опасности преступного деяния;

- сведения о личности, согласно которым, Иванов М.Д. по месту жительства характеризуется УПП - удовлетворительно, по месту военной службы по контракту и матерью - положительно, не судим, имеет ряд достижений в спорте;

- обстоятельства, смягчающие наказание: признание вины; раскаяние в содеянном; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и

уголовному преследованию соучастников преступления; состояние здоровья; добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления, выразившиеся в выплате потерпевшему денежной компенсации; принесение извинений и примирение с потерпевшим; молодой возраст; возврат угнанного автомобиля его владельцу, непосредственно, после совершения преступления;

- отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

Учитывая изложенное, а также, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого Иванова М.Д., на условия жизни его семьи, суд, руководствуясь требованиями ст.ст.6, 43 ч.2, 60 ч.3 УК РФ, полагает возможным, назначить подсудимому наказание в виде штрафа. Иванов проходит службу по контракту, имеет постоянный источник дохода. Оснований для применения положений ст.64 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступного деяния, степени его общественной опасности, при наличии совокупности смягчающих, и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным, изменить подсудимому Иванову М.Д. категорию преступления на менее тяжкую, в порядке ст.15 ч.6 УК РФ, то есть с тяжкого преступления, на преступление средней тяжести. При этом суд принимает во внимание то, что, после совершения преступления, подсудимый ни в чем предосудительном замечена не был, отслужил срочную службу в ВС РФ, в настоящее время проходит службу по контракту, где характеризуется положительно, по его поведению в судебном заседании было видно, что он искренне сожалеет о случившемся, ему стыдно за содеянное, он переживает по поводу своего проступка.

При назначении наказания подсудимому Тептякову Ю.А., суд принимает во внимание:

- характер, тяжесть и степень общественной опасности преступного деяния;

- сведения о личности, согласно которым, Тептяков Ю.А. по месту жительства характеризуется посредственно, судим;

- обстоятельства, смягчающие наказание: признание вины; раскаяние в содеянном; объяснение, как явку с повинной; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию соучастников преступления; состояние здоровья; добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненного в результате преступления, выразившиеся в выплате потерпевшему денежной компенсации; принесение извинений и примирение с потерпевшим; молодой возраст; возврат угнанного автомобиля его владельцу, непосредственно, после совершения преступления;

- отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание.

С учетом фактических обстоятельств преступного деяния, степени его общественной опасности, при наличии совокупности смягчающих, и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает возможным, изменить подсудимому Тептякову Ю.А. категорию преступления на менее тяжкую, в порядке ст.15 ч.6 УК РФ, то есть с тяжкого преступления, на преступление средней тяжести. При этом суд принимает во внимание то, что, после совершения преступления, подсудимый ни в чем предосудительном замечен не был, автомобиль, после угона, сразу был возвращен на прежнее место. Первую судимость Тептяков Ю.А. получил за совершение преступления в несовершеннолетнем возрасте. Настоящее преступное деяние он совершил, едва достигнув возраста 18 лет (по прошествии менее 4-х месяцев). По поведению подсудимого в судебном заседании было видно, что он искренне сожалеет о случившемся, ему стыдно за содеянное, он переживает по поводу своего проступка.

Учитывая изложенное, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого Тептякова Ю.А., на условия жизни его семьи, принимая во

внимание то, что он в период испытательного срока совершил преступление, относящееся к категории средней тяжести (с учетом ст.15 ч.6 УК РФ), суд, руководствуясь ст.ст.6, 43 ч.2, 60 УК РФ не находит оснований для назначения ему более мягкого наказания, чем лишение свободы. Оснований для применения ст.64 УК РФ, судом не установлено. При определении размера наказания, суд учитывает требования ст.62 ч.1 УК РФ. Вместе с тем, с учетом изложенных выше мотивов изменения категории преступления на менее тяжкую, суд, руководствуясь статьей 74 ч.4 УК РФ, считает возможным, применить к Тептякову Ю.А. положения ст.73 УК РФ, сохранив условное осуждение по предыдущему приговору, возложив на подсудимого дополнительные обязанности, которые будут способствовать его исправлению.

Суд, руководствуясь правом, предоставленным ему ст.63 ч.1.1 УК РФ, учитывая характер и степень общественной опасности преступного деяния, обстоятельства его совершения, сведения о личностях подсудимых, не находит оснований для признания в их действиях такого отягчающего наказание обстоятельства, как совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя.

Гражданский иск не заявлен.

Вещественные доказательства: автомобиль, паспорт ТС на него, хранящиеся у потерпевшего, следует оставить в распоряжении последнего; документы на имя Барсукова А.А., следует возвратить Барсукову А.А.; банковскую карту, хранящуюся у свидетеля Барсукова А.А., следует оставить в распоряжении последнего; полис ОМС, хранящийся у свидетеля ФИО7, следует оставить в распоряжении последней; DVD диск, следует хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

1.) Признать **Барсукова Артема Андреевича,** виновным и в совершении преступления, предусмотренного **ст.166 ч.2 п.«а» УК РФ,** по которому назначить ему наказание в виде в виде **двух (2) лет** лишения свободы.

На основании ст.74 ч.5 УК РФ, отменить **Барсукову А.А.** условное осуждение по приговорам Индустриального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании ст.70 УК РФ к вновь назначенному наказанию частично присоединить не отбытые части наказаний по приговорам: Индустриального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в виде **трех (3) месяцев** лишения свободы, Центрального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в виде **шести (6) месяцев** лишения свободы. Окончательно определить Барсукову А.А. к отбытию наказание в виде **двух (2) лет девяти (9) месяцев** лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения Барсукову А.А. в виде содержания под стражей, оставить без изменения, после вступления приговора суда в законную силу, отменить.

Начало срока отбывания наказания исчислять Барсукову А.А. с момента вступления приговора суда в законную силу.

На основании п.«б» ч.3.1 ст.72 УК РФ, зачесть Барсукову А.А. в срок лишения свободы время его содержания под стражей - с момента задержания, то есть с **28.08.2020** до дня вступления приговора суда в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор мирового судьи судебного района «<адрес>» на судебном участке № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Барсукова А.А. исполнять самостоятельно.

2.) Признать **Тептякова Юрия Алексеевича,** виновным в совершении преступления, предусмотренного **ст.166 ч.2 п.«а» УК РФ,** по которой назначить ему наказание в виде в виде **двух (2) лет** лишения свободы.

На основании ст.15 ч.6 УК РФ, изменить Тептякову Ю.А. категорию преступления, считать его осужденным за совершение преступления средней тяжести.

На основании ст.73 УК РФ, назначенное Тептякову Ю.А. наказание, считать условным, с испытательным сроком **три (3) года.**

Возложить на Тептякова Ю.А. обязанности: 1 раз в 1 месяц являться на регистрацию в специализированный гос. орган, осуществляющий контроль за поведением условно – осужденного; не менять постоянного места жительства без уведомления указанного спец. гос. органа; в течение 3-х месяцев, после вступления приговора суда в законную силу, трудоустроиться, либо встать на учет в Центр занятости населения, о чем в течение 10-ти дней, после исполнения данной обязанности, предоставить подтверждающий документ в указанный спец. гос. орган; в течение года, после постановки на учет в спец. гос. орган, без согласия последнего, не покидать постоянного места жительства (места пребывания) в период с 23.00 час. до 06.00 час., за исключением необходимости исполнения трудовых обязанностей.

Приговор Индустриального районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Тептякова Ю.А., исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, оставить Тептякову Ю.А. без изменения, после вступления приговора суда в законную силу, меру пресечения отменить.

3.) Признать **Иванова Максима Дмитриевича,** виновным и в совершении преступления, предусмотренного **ст.166 ч.2 п.«а» УК РФ,** по которой назначить ему наказание в виде штрафа в размере **50000 рублей.**

На основании ст.15 ч.6 УК РФ, изменить Иванову М.Д. категорию преступления, считать его осужденным за совершение преступления средней тяжести.

Меру пресечения Иванову М.Д. в виде подписки о невыезде, оставить без изменения, после вступления приговора суда в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства: <данные изъяты> оставить в распоряжении последней; DVD диск, хранящийся при уголовном деле, - хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в <адрес>вой суд через Хабаровский районный суд, в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный, содержащийся под стражей, вправе в течение 10 суток со дня получения копии приговора, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем следует указать в апелляционной жалобе. В случае подачи апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы, осужденный, содержащийся под стражей, также вправе в 10-ти суточный срок с момента получения копии соответствующего представления или жалобы, заявить письменное ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Реквизиты для уплаты штрафа: <данные изъяты>

Судья Д.В. Гладун

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».